

CONTRAT DE LOCATION DE LA LIGNE DE THERMOFORMEUSE « B14 »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- 1°) La Société **SCRA REMOULINS**, Société par actions simplifiée au capital de 500.000 € dont le siège social est à Lieu-dit Usine Saint André 30210 Remoulins, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 809 033 111,

Représentée par Monsieur Ahtony UMA, son Directeur Général, dûment habilité aux présentes.

**Ci-après parfois dénommée « LE LOUEUR »
D'UNE PART**

Et

- 2°) La Société **SCRA FRANCE**, Société par actions simplifiée au capital de 3.520.000 € dont le siège social est à NOVES (13550), Route Nationale 7, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 379 779 820,

Représentée par Monsieur Alexandre PLANTON, Président dûment habilité aux présentes.

**Ci-après parfois dénommée « Le LOCATAIRE »
D'AUTRE PART**

Considérant que le locataire souhaite prendre en location le matériel dont la description est donnée dans l'article 1 des présentes, ci-après dénommé « le matériel ».

Considérant qu'après cette installation les parties ont convenu de la location du matériel dans les termes ci-dessous.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet du présent contrat

1.1 Le loueur donne en location au locataire sous les présentes conditions le matériel ci-après décrit tel que ledit matériel existe dans son état actuel, le locataire déclarant le bien connaître pour avoir vérifié son bon fonctionnement en vue du présent contrat de location.

1.2 Dans les conditions du présent contrat, le locataire s'engage à prendre livraison à ses frais et



risques du matériel suivant : une ligne de thermo formeuse de marque IRWIN, de modèle 50 et une machine à buvard MAB B 14.

Article 2 - Installation du matériel

2.1 Le locataire s'engage à installer, dans les règles de l'art et à ses frais et sous sa responsabilité, le matériel décrit dans l'article 1, dans les locaux industriels lui appartenant sis à NOVES RN 7.

2.2 Le locataire prend à sa charge le transport du matériel sur place et les frais consécutifs au montage et la mise en service.

2.3 Pendant la période nécessaire au montage, le locataire sera responsable des dommages matériels résultant des opérations de montage ; il déclare avoir souscrit une police d'assurance couvrant la responsabilité civile encourue.

2.4 A l'issue de la période d'installation du matériel, les parties procèderont à un état contradictoire attestant que le matériel dispose de tous les accessoires nécessaires à son bon état de marche et est conforme à la réglementation de sécurité le concernant.

Article 3 - Utilisation du matériel par le locataire

3.1 Pendant la durée du présent contrat de location, le locataire s'engage à confier l'utilisation du matériel à des personnels qualifiés.

3.2 Le locataire s'engage à respecter les règles d'entretien communiquées par le constructeur et dont le locataire déclare avoir parfaite connaissance et à faire exécuter les visites d'entretien périodiques imposées par la réglementation.

3.3 Au surplus, le locataire prendra en charge et supportera le revamping et les évolutions techniques du matériel qu'il estimera nécessaire à l'amélioration de la productivité.

3.4 Le locataire s'engage à ne pas enlever ou modifier les plaques de propriété ou toute autre inscription portée sur le matériel.

3.5 Le locataire s'engage à ne pas modifier l'installation du matériel ni le matériel lui-même sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit du loueur.

Le locataire est d'ores et déjà autorisé à adjoindre au matériel loué une emballeuse automatique qui restera sa propriété.

3.6 Le locataire assumera la charge des grosses réparations entraînées par l'usage normal du

matériel.

Article 4 - Durée de la location

Le présent contrat est conclu pour une période initiale d'UN (1) an commençant à courir à compter de la mise en service du matériel, soit le 1^{er} Avril 2015. Au-delà, il se poursuivra d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis d'UN (1) mois avant l'échéance initiale ou renouvelée.

Le locataire informera le loueur de tout incident affectant le fonctionnement du matériel et prendra toutes les mesures nécessaires pour sa remise en état de fonctionnement, celles-ci ne pouvant en aucune façon entraîner la suspension du présent contrat pendant le temps correspondant.

Article 5 - Responsabilités et assurances

Le locataire sera responsable des dommages subis par le matériel ou causés par lui. Il souscrira une police d'assurance afin de couvrir cette responsabilité. Toutefois, la responsabilité du locataire ne sera pas engagée s'il s'avère que lesdits dommages résultent d'un vice caché du matériel.

Article 6 - Loyers - Paiement

La location du matériel est consentie pour un loyer annuel HT de VINGT NEUF MILLE HUIT QUATRE VINGT DIX HUIT Euros et QUATRE VINGT HUIT Centimes (29.898,88 €), payable mensuellement et à terme échu.

Article 7 - Dépôt de garantie

7.1 En garantie des obligations du locataire découlant du présent contrat, ce dernier verse ce jour au loueur un dépôt de garantie de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE Euros et CINQUANTE SEPT Centimes (2.491,57 €) correspondant à UN (1) mois de loyer HT. Par le présent contrat, le loueur en donne quittance au locataire.

7.2 Ce dépôt de garantie non productif d'intérêts sera restitué au locataire une fois le matériel remis au loueur sous déduction des frais de remise en état qui auraient été contradictoirement constatés lors de l'état, objet de l'article 8.

Article 8 - Restitution du matériel

8.1 A l'expiration du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire est tenu de restituer le matériel au loueur en bon état compte tenu de l'usure normale. Au lieu d'installation du matériel, un état contradictoire sera dressé précisant notamment les remises en état nécessaires.

8.2 Le locataire assumera les frais consécutifs au démontage ainsi qu'au transport du matériel en



vue de sa restitution dans les locaux du loueur sis à REMOULINS (30210), Lieudit Usine Saint André.

Article 9 - Résiliation anticipée

9.1 En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de ses obligations, en vertu du présent contrat, la partie - désignée partie résiliante - pourra résilier le présent contrat après une mise en demeure adressée à l'autre partie restée infructueuse pendant un délai d'UN (1) mois.

9.2 L'application de cette disposition ne fait pas obstacle aux actions dont pourrait se réclamer la partie résiliante.

9.3 En toute hypothèse, le locataire doit restituer ou laisser reprendre le matériel au profit du loueur.

Article 10 - Attribution de compétence - Règlement des différends

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat sera, faute d'être résolu à l'amiable entre les parties, de la compétence exclusive du tribunal de commerce de TARASCON.

Fait à NOVES

Le 30 Avril 2015

En DEUX exemplaires.

SAS SCRA REMOULINS

Représentée par

Monsieur Anthony LMA

Anthony LMA

SAS SCRA FRANCE

Représentée par

Monsieur Alexandre PLANTON

Alexandre PLANTON

SCRA REMOULINS

Rue Saint Hanane

30210 REMOULINS

SIRET 809 033 111 00018

TVA FR71 809033111

APE 2222 Z -RCS Nîmes

Tél. 04 66 37 60 60

Fax 04 66 37 13 83

SCRA Group

SCRA France

Sirap France

Noves

Le Président

Alexandre PLANTON